

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 215 - 216/2530	พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายผล วงศ์วิชัย	โจทก์
	นายคุณากร วิลาลัย กับพวก	จำเลย
	นายคุณากร วิลาลัย จำเลยที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า คดีนี้จำเลยที่ 1 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยได้สำนึกในความผิดแล้ว จึงขอถอนฎีกา และได้โปรดออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยโดยด่วนด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสองสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลเดียวกัน ระหว่างพิจารณาสำนวนแรก นายผล วงศ์วิชัย ผู้เสียหาย ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289,80,289(6)(7),340 วรรคท้าย,340 ตี,83 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,91,371 ฯลฯ ความผิดในสำนวนแรกเป็นกรรมเดียว แต่ผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 340 วรรคท้าย,340 ตี ให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสามจำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพในชั้นพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกจำเลยทั้งสามตลอดชีวิตและให้ริบของกลาง และในสำนวนหลังลงโทษจำเลยทั้งสามตามมาตรา 7,72,จำคุกคนละ 1 ปี

ลงโทษตามมาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ จำคุกคนละ 6 เดือน รวมสองกระทงจำคุกคนละ 1 ปี 6 เดือน จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยทั้งสามคนละ 1 ปี แต่โดยเหตุที่คดีทั้งสองเรื่องนี้ได้รวมพิจารณาพิพากษาร่วมกันจึงลงโทษจำเลยทั้งสามในโทษจำคุกตลอดชีวิต ตามความในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3)

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 100 แผ่นที่ 2)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 114)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีจากสารบบความ

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีจากสารบบความ

(เสงี่ยม ทวีชัยการ-ยนต์ พิริวินิจ-พลจิตต์ ดียืน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ